



WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SB-WP-020.218.12.2024

Data wpływu 15.10.2024

BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

Warszawa, 11 października 2024 r.

BEOS-WP/WOSR-1989/24

Do druku nr 669

Pan Minister

Dariusz Salamonczyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

SEKRETARZ GŁÓWNY SZEF A103

L.dz. DS.1700.107.2024

L.dz. wpływu 14.10.2024

Ocena skutków regulacji
zawartej w poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych
przez powódź w 2024 roku
(druk sejmowy nr 669)

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt ustawy ma na celu pomoc osobom poszkodowanym przez powódź w 2024 r., poprzez wprowadzenie podstawy prawnej do udzielania wsparcia finansowego. Pomoc finansowa ma być przeznaczona przede wszystkim dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi poniosły szkodę. Projektodawcy w celu zniwelowania lub zmniejszenia rozmiarów szkody przewidzieli wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego dla osób, które doznały strat majątkowych w mieniu.

Ponadto w projekcie ustawy zawarto regulacje dotyczące osób poszkodowanych podczas powodzi będących jednocześnie pracownikami w rozumieniu w rozumieniu w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy¹ oraz strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaka ratownika OSP, będących pracownikami albo prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osób uczestniczących społecznie w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub czynnościach związanych z usuwaniem skutków zdarzenia

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.

klęskowego w świetle wykonywania przez nich pracy w ramach stosunku pracy. W tym zakresie przewidziano regulacje dotyczące zwolnienia ich z pracy oraz przysługującego im wynagrodzenia. W projekcie ustawy oprócz świadczeń dla pracowników przewidziano również wsparcie dla pracodawców poszkodowanych wskutek powodzi. W tej kwestii w projekcie objęto pomocą finansową pracodawcę, który może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż zwykle, jeżeli sam ucierpi wskutek powodzi, a nowe zajęcia służą usuwaniu jej skutków u tego pracodawcy.

W projekcie ustawy uregulowano również zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców² prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym zdarzeniem klęskowym, którzy w jego wyniku ponieśli szkodę. W tym zakresie przewidziano dla nich pomoc finansową oraz zwolnienia i umorzenia w zakresie zobowiązań podatkowych i składek ubezpieczeniowych.

II. Rekomendowane rozwiązanie (w tym planowane narzędzia interwencji) i oczekiwany efekt

W projekcie ustawy zawarto regulacje prawne stanowiące podstawę do udzielania szerokiej gamy pomocy finansowej ofiarom powodzi, jaka nawiedziła Polskę w 2024 r. Pomoc ta miałyby mieć przede wszystkim charakter finansowy, ale przewidziano również innego rodzaju formy wsparcia dla osób poszkodowanych w powodzi.

W projekcie przewidziano tzw. pomoc „doraźną” dla gospodarstw domowych (dotyczącą budynków mieszkalnych, podstawowego wyposażenia gospodarstw domowych), jeśli ww. osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne oraz pomoc przeznaczoną na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzeń klęskowych. Ma ona mieć formę wypłaty zasiłku celowego w uproszczonym trybie, przyznawanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kwota zasiłku w ramach tzw. pomocy „doraźnej” nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności

² Dz. U. z 2024 r., poz. 236.

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 r. Wysokość zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć:

- 1) 100 % wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami³, przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa załącznik nr 1 do ustawy;
- 2) 100 % wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Projekt ustawy przewiduje, że szacowania wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym dokonywać będzie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja do spraw szacowania strat, powołana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w której bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego wykonujący zadania służbowe. Regulacja ta budzi wątpliwości w związku z określonymi w projekcie terminami uruchomienia środków na zasiłki celowe, ze względu na liczbę poszkodowanych i zakres doznanych przez nich szkód. Wydaje się, że trudno będzie w tym okresie - 45 dni od daty wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej przedstawić listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków lub lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach wraz z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku.

Kolejnym obszarem, którego dotyczą regulacje zawarte w projekcie ustawy jest kwestia świadczenia pracy przez osoby poszkodowane. Zgodnie z proponowanymi w projekcie ustawy zapisami osobie poszkodowanej podczas powodzi w 2024 roku będącej jednocześnie pracownikiem określonym w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy może przysługiwać zwolnienie od pracy w wymiarze do 20 dni wolnych od pracy z powodu zdarzenia klęskowego. Za ww. zwolnienie od pracy pracownikowi przysługiwać będzie wynagrodzenie na koszt Skarbu Państwa, nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto pracodawca będzie mógł powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż zwykle, jeżeli sam ucierpi wskutek powodzi, a nowe zajęcia służą usuwaniu jej skutków u tego pracodawcy. Osobie fizycznej, będącej pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, uczestniczącej społecznie w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych

³ Dz.U. z 2024 r. poz.1145.

lub czynnościach związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego lub mających na celu jego zapobiegnięciu będzie przysługiwało prawo do zwolnienia od pracy na czas ich trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które będzie pokrywane z budżetu państwa. Wydaje się, że w tym przypadku powinno zostać określone przez jaki okres taki pracownik będzie mógł nie świadczyć pracy u swojego pracodawcy.

Odrębną grupą wsparcia, wskazaną w projekcie, są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym zdarzeniem klęskowym, którzy w jego wyniku ponieśli szkodę. Poszkodowani z tej grupy mogą uzyskać następujące rodzaje świadczeń: świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, umorzenie zaległości podatkowych, pomoc finansową proporcjonalną do utraty dochodów (pod warunkiem zachowania zatrudnienia). Wydaje się, że przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych powinny być doprecyzowane, ponieważ składki opłacane przez pracodawcę za pracownika stanowią element wynagrodzenia pracownika i wpływają na przyszłą wysokość jego świadczeń, w szczególności emerytury. W przypadku bowiem braku zapłaty składek pracowników do Otwartego Funduszu Emerytalnego spowoduje to obniżenie ich emerytury. W projekcie ustawy przewidziano w tym zakresie następującą regulację: „Zadania, o których mowa w ust. 1 finansowane są z budżetu państwa”. Takie sformułowanie nie rozstrzyga ww. wątpliwości.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁴.

⁴ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź w 2024 roku (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Andrzej Śliwka), opinia z 24 września 2024 r., BEOS-WPEiM-1987/24.*

Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁵.

III. Jak problem został rozwiązany w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE?

W związku z celem projektu, jakim jest udzielenie pomocy finansowej osobom dotkniętym powodzią, dokonano analizy środków pomocowych przewidzianych w państwach, których znaczne obszary w ostatnich latach zostały dotknięte powodzią t.j. Austria (powódź we wrześniu 2024 r.), Francja (powódzie w listopadzie 2023 r. i styczniu 2024 r.), Niemcy (powódź w lipcu 2021 r.), Słowenia (powódź w sierpniu 2023 r.). We wszystkich analizowanych państwach przyjęto przepisy przewidujące wsparcie dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gmin dotkniętych powodzią. Podstawową formą wsparcia było zapewnienie zastępczego zakwaterowania dla osób dotkniętych powodzią, świadczenia w ramach pomocy społecznej dla gospodarstw domowych, świadczenia na odbudowę i remont zniszczonych nieruchomości, a także wsparcie gmin w odbudowie uszkodzonej infrastruktury. We wszystkich z analizowanych państw odrębne wsparcie skierowane zostało również do sektora rolnictwa.

Jednocześnie w każdym z analizowanych państw przyjęto inne szczególne rozwiązania, przewidujące wsparcie finansowe lub pozafinansowe gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gmin dotkniętych powodzią.

W Austrii w celu zapewnienia jak najszybszej pomocy finansowej na odbudowę budynków mieszkalnych rozszerzono możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach istniejących już funduszy: remontowego oraz związanego z wymianą źródeł ogrzewania, realizowanych przez austriackie Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii.⁶ Austriackie Ministerstwo Finansów przygotowało natomiast podsumowanie najważniejszych możliwości związanych z ulgami podatkowymi i innymi zwolnieniami, które przysługują osobom czy innym podmiotom poszkodowanym w związku z powodzią. Przegląd środków już istniejących zawiera m.in. informacje o możliwości: przedłużenia terminów (np. na złożenie zeznania podatkowego); wnioskowania o odroczenie płatności lub rozłożenie

⁵ *Opinia w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź w 2024 roku (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Andrzej Śliwka) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej*, opinia z 24 września 2024 r., nr BEOS-WAPEiM-1988/24.

⁶ Informacja prasowa Ministerstwa (w j. niemieckim): https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/2024/0926_hochwasser-soforthilfe.html.

jej na raty; wnioskowania o nienaliczanie dopłat za zwłokę; uzyskania zwolnień podatkowych; odliczenia od podatku darowizn dla powodzian i inne. Wskazano również ulgi dotyczące podatku dochodowego, związane np. z zakupami dokonywanymi przez przedsiębiorstwa w związku ze szkodami powodziowymi⁷.

We Francji rząd m.in. umożliwił odroczenie płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego dla firm i osób samozatrudnionych w najtrudniejszej sytuacji. Poza bezpośrednią pomocą państwa lub władz poszczególnych departamentów, podstawowym narzędziem rekompensaty strat spowodowanych powodzią był Narodowy System Kompensacji Katastrof Naturalnych CatNat⁸, który przewiduje obowiązkowe rozszerzenie wszystkich polis majątkowych zakupionych na rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia bazowego) o zagrożenia katastroficzne. Wypłata odszkodowania jest zapewniona po spełnieniu dwóch warunków: ogłoszenie stanu klęski żywiołowej oraz posiadanie polisy ubezpieczenia mienia. W zamian za rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową, obejmującą ryzyka katastroficzne, ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić dodatkową składkę, której wysokość ustala państwo na jednakowym poziomie niezależnie od stopnia wystawienia na ryzyko. Głównym reasekuratorem jest Centralna Kasa Reasekuracyjna (CCR), państwowa spółka posiadająca rządową, nieograniczoną co do wysokości, gwarancję pokrycia m.in. dla zagrożeń naturalnych⁹.

W Niemczech między poszkodowanymi krajami związkowymi a rządem federalnym zawarto umowę administracyjną w sprawie pomocy na odbudowę¹⁰. W załącznikach do umowy uregulowano konkretne środki pomocowe dla

⁷ Całość informacji Ministerstwa Finansów: *Information des BMF über steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Herbst 2024*, tekst w j. niemieckim: [https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext\(suche:Standardsuche\)?dokumentId=c6b44863-a1a0-4023-922b-d648668db28f&segmentId=61c1fc33-b2ab-4e2e-a33f-6926eea01024&indexName=findok-bmf&konsehlId=0e39070a-abda-467a-a654-6a49502196f7&recordId=61c1fc33-b2ab-4e2e-a33f-6926eea01024](https://findok.bmf.gv.at/findok/volltext(suche:Standardsuche)?dokumentId=c6b44863-a1a0-4023-922b-d648668db28f&segmentId=61c1fc33-b2ab-4e2e-a33f-6926eea01024&indexName=findok-bmf&konsehlId=0e39070a-abda-467a-a654-6a49502196f7&recordId=61c1fc33-b2ab-4e2e-a33f-6926eea01024).

⁸ *Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles*, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000691989/>.

⁹ Informacje ze strony internetowej CCR, <https://catastrophes-naturelles.ccr.fr/role-ccr>; Ch. Lavarde, *Régime CatNat: prévenir la catastrophe financière*, Commission des finances, Senat, Rapport d'information n° 603 (2023-2024) du 15 mai 2024, <https://www.senat.fr/rap/r23-603/r23-603-syn.pdf>; P. Kondratowicz, *Przegląd systemów ubezpieczenia ryzyk katastroficznych w wybranych krajach Unii Europejskiej*, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1, ss. 59-63, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/Spec_powodz/07_kondratowicz.pdf; M. Roszak, *Programy obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości budynkowych i lokalowych w przykładowych czterech krajach Europy. Możliwość implementacji wybranych rozwiązań w Polsce*, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3, ss. 121-142, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2012/roszak.pdf.

¹⁰ *Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021*, tekst w j. niemieckim: https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/mam/presse/aktuelle_meldungen/juli_2021/2021-09-29_stmb-36-hon_anl_verwaltungsvereinbarung_e_richtlinien_hochwasser_2021.pdf.

poszczególnych obszarów. Ponadto rząd federalny i władze krajów związkowych uzgodniły fundusz pomocy powodziowej o wartości 30 miliardów w celu zapewnienia średnio i długoterminowego wsparcia na odbudowę na podstawie ustawy o utworzeniu specjalnego funduszu „Pomoc na odbudowę 2021”¹¹. Wśród innych środków prawnych przyjętych w celu pomocy dla poszkodowanych wskazać można np. zmiany w ustawie prawo budowlane¹² przewidujące odstępstwa od prawa budowlanego w celu odbudowy po klęsce żywiołowej. Przepisy umożliwiają między innymi bezadministracyjne i przyspieszone wyznaczanie gruntów budowlanych, szybszą budowę obiektów noclegowych (w tym np. kontenerów mieszkalnych czy prowizorycznych budynków mieszkalnych) oraz przebudowę budynków dostosowującą je do przyszłego zagrożenia powodziowego bez konieczności wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.¹³ W ustawie o drogach¹⁴ wprowadzono natomiast wyjątek od obowiązku uzyskania zgody na przebudowę drogi federalnej w przypadku, gdy jest to konieczne w trakcie odbudowy po klęsce żywiołowej i w celu ochrony danej drogi przed przyszłymi klęskami żywiołowymi, a odbudowa ma miejsce w korytarzu wzdłuż danej drogi.

W Słowenii wprowadzono zmiany w ustawie o odbudowie po katastrofie naturalnej¹⁵ oraz przyjęto środki mające na celu zapewnienie pomocy ludności oraz wsparcie gospodarki i samorządów¹⁶ – środki interwencyjne. Rząd opracował również ustawę o odnowie, rozwoju i zaopatrzeniu w zasoby finansowe, która wprowadza zorientowane na rozwój środki na kompleksową odbudowę kraju¹⁷ – środki na rozwój i odbudowę. Środki interwencyjne obejmowały pomoc dla gospodarstw domowych m.in.: zwolnienia z opłat za przedszkole w przypadku rodzin, które uzyskiwały świadczenia w ramach pomocy społecznej w związku z powodzią oraz w przypadku

¹¹ Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz 2021 - AufbhEG 2021) vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/aufbhEG_2021/BJNR414710021.html.

¹² Baugesetzbuch (BauGB), § 246c Abweichungen vom Baugesetzbuch für den Wiederaufbau im Katastrophenfall; Verordnungsermächtigung, tekst w j. niemieckim: https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/_246c.html.

¹³ Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Evaluierungsprozesse, <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2022/abschlussbericht-hochwasserkatastrophe.html>.

¹⁴ Bundesfernstraßengesetz (FStrG), BGBl. I S. 1206 ze zm., tekst w j. niemieckim: <https://www.gesetze-im-internet.de/fstrg/index.html#BJNR009030953BJNE002517125>.

¹⁵ Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3734>.

¹⁶ Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8875>.

¹⁷ Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8910>.

wszystkich rodziców, za okres, w którym dziecko nie uczęszczało do przedszkola; dopłaty do czynszu rynkowego oraz odroczenie spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy. Dla przedsiębiorców przewidziano m.in. pomoc dla samozatrudnionych, których obroty spadły o 25% w skali roku oraz korzystniejsze traktowanie podatkowe osób prawnych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które zapewniają zakwaterowanie osobom potrzebującym. W ramach działań wspierających gminy m.in. zniesiono ograniczenie w korzystaniu z rezerwy budżetowej gminy, zagwarantowano pokrywanie kosztów gospodarki odpadami przez państwo oraz umożliwiono zaangażowanie osób zarejestrowanych jako bezrobotne do pomocy w usuwaniu skutków powodzi¹⁸. Środki na rozwój i odbudowę obejmowały m.in. szybsze procedury budowlane, planowania przestrzennego i inne procedury administracyjne związane z odbudową i rozwojem na obszarach dotkniętych powodzią, promocję inwestycji oraz gwarancje państwa dla kredytów dla osób indywidualnych i przedsiębiorstw¹⁹.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowane przepisy będą oddziaływać na:

1. Ludność poszkodowaną przez powódź, zamieszkałą w południowo-zachodniej części terytorium Polski, na obszarze, na którym w związku z powodzią we wrześniu 2024 r., wprowadzono stan klęski żywiołowej na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego²⁰.

Na dzień 21 września 2024 r. stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego, tj. łącznie na powierzchni 19 901 km², co stanowi 6,3% powierzchni kraju²¹ (rysunek 1).

¹⁸ Informacje na temat wszystkich form pomocy dla osób i podmiotów dotkniętych powodzią w ramach środków interwencyjnych znajdują się na stronie internetowej rządu Słowenii:

<https://www.gov.si/en/registries/projects/government-measures-for-flood-relief/#e207299>.

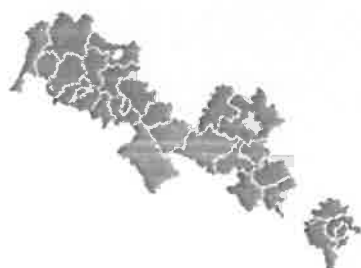
¹⁹ Informacje na temat wszystkich form pomocy dla osób i podmiotów dotkniętych powodzią w ramach środków na rozwój i odbudowę znajdują się na stronie internetowej rządu Słowenii:

<https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-drzave-za-pomoc-po-poplavax-avgusta-2023/> oraz <https://www.gov.si/en/news/2023-11-23-government-approves-proposal-for-an-act-governing-reconstruction-and-development-following-the-august-floods/>.

²⁰ Zob. Dz. U. poz. 1395.

²¹ Obliczenia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego *Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 r.*, Warszawa 2024, tablice: 1, 2, 21 (<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2024-roku,7,21.html>).

Rysunek 1. Powiaty i miasta na prawach powiatu, w których wprowadzono stan klęski żywiołowej w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.*



Dziękuję za uwagę
© Geoplates, Mapbox, OpenStreetMap - 2024

*dodatkowo w województwie dolnośląskim w powiecie oławskim gmina miejska Oława oraz gmina wiejska Oława; w powiecie wrocławskim gmina Kąty Wrocławskie oraz gmina Sobótka, a także w województwie lubuskim w powiecie żagańskim: gmina miejsko-wiejska Szprotawa, miasto Żagań, miasto Małomice i gmina wiejska Żagań.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego (Dz. U. poz. 1395).

Na dzień 1 stycznia 2024 r. liczba ludności na tym obszarze wynosiła 2 634 278 osób²², tj. 7,0% ogółu ludności Polski. Według danych dotyczących gospodarstw domowych zaprezentowanych na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), które zostały opracowane zgodnie z nową, tzw. mieszkaniową koncepcją gospodarstwa domowego, według której wszystkie osoby mieszkające w jednym mieszkaniu (spokrewnione lub niespokrewnione) są uważane za członków tego samego gospodarstwa domowego przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 2,99²³ (w miastach – 2,65, na wsi – 3,71). Zatem projektowane przepisy mogą oddziaływać na około 881 tys. gospodarstw domowych.

²² Tamże.

²³ *Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021*. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2023, s. 27–28.

2. Ośrodki pomocy społecznej właściwe miejscowo (tabela 1), w zakresie wypłaty zasiłków celowych przyznawanych, na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁴.

Tabela 1. Ośrodki Pomocy Społecznej na obszarach objętych powodzią

Województwo	Liczba ośrodków
dolnośląskie	133
lubuskie	4
opolskie	54
śląskie	41
Razem	232

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (<https://www.gov.pl/web/rodzina/lista-ops-powodz>).

3. Wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie sporządzenia wniosku w celu uruchomienia środków na zasiłki celowe w ramach poszczególnych części budżetów wojewodów (85/02, 85/08, 85/16 i 85/24).
4. Wojewodów w zakresie:
- weryfikacji wniosków, ich akceptacji i przekazania środków finansowych z ww. części 85 budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego;
 - sporządzenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa, w przypadku wykorzystania środków z poszczególnych części budżetów wojewodów oraz braku środków finansowych zaplanowanych w ustawie budżetowej w tym zakresie.
5. Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra właściwego do spraw finansów w zakresie możliwości udzielenia pomocy finansowej.
6. Osoby uprawnione zawodowo do szacowania nieruchomości, w zakresie szacowania wysokości szkód w budynku lub lokalu mieszkalnym w celu określenia procentowego udziału zniszczeń lub uszkodzeń.
7. Strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaka OSP (będących pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy albo prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,

²⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1283.

czynnościach związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego lub mających na celu jego zapobiegnięciu, w zakresie otrzymania wyrównania stanowiącego różnicę między utraconym wynagrodzeniem lub zarobkiem a ekwiwalentem pieniężnym, o którym mowa art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych²⁵.

Na dzień 21 września 2024 r. na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego, na którym wprowadzono stan klęski żywiołowej funkcjonowały 402 jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dalej: KSRG) oraz 564 jednostki OSP niewłączone do tego systemu (tabela 2.).

²⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 233.

Tabela 2. OSP w powiatach objętych powodzią²⁶

Województwo	Powiat	Jednostki OSP włączone do KSRG	Jednostki OSP niewłączone do KSRG
dolnośląskie	powiat bolesławiecki	11	13
	powiat dzierzoniowski	11	5
	powiat jaworski	13	12
	powiat kamiennogórski	5	10
	powiat karkonoski	12	16
	powiat kłodzki	24	39
	powiat legnicki	16	7
	powiat lubański	8	8
	powiat lwówecki	7	27
	powiat oławski (gmina Oława)	3	6
	powiat świdnicki	21	22
	powiat wałbrzyski	11	6
	powiat wrocławski (gmina Kąty Wrocławskie, gmina Sobótka)	6	2
	powiat ząbkowicki	13	27
	powiat zgorzelecki	10	17
	powiat złotoryjski	10	16
lubuskie	powiat żagański (gmina miejsko-wiejska Szprotawa, miasto Żagań, miasto Małomice, gmina wiejska Żagań)	7	6
opolskie	powiat brzeski	13	19
	powiat głubczycki	10	32
	powiat kędzierzyńsko-kozielski	13	23
	powiat krapkowicki	11	25
	powiat nyski	18	53
	powiat opolski	42	38
	powiat prudnicki	8	36
śląskie	powiat bielski	35	16
	powiat cieszyński	24	43
	powiat pszczyński	18	9
	powiat raciborski	22	31
Razem		402	564

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na stronie internetowej <https://www.gov.pl>.

²⁶ Dotyczy obszaru, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego (Dz. U. poz. 1395).

8. Pracowników (w rozumieniu w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy):
- poszkodowanych podczas powodzi w 2024 r., w zakresie zwolnienia od pracy w wymiarze do 20 dni wolnych od pracy z powodu zdarzenia klęskowego;
 - uczestniczących społecznie w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub czynnościach związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego lub mających na celu jego zapobiegnięciu, w zakresie zwolnienia od pracy na czas ich trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
9. Pracodawców, którzy ucierpieli wskutek powodzi, w zakresie możliwości powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy niż zwykle, służącej usuwaniu skutków powodzi u tego pracodawcy.
10. Przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy, prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym zdarzeniem klęskowym, którzy w jego wyniku ponieśli szkodę, w zakresie otrzymania pomocy finansowej finansowanej z budżetu państwa.
11. Bank Gospodarstwa Krajowego jako operatora proponowanego do utworzenia Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Powodzi.
12. Prezesa Rady Ministrów w zakresie określenia zasad funkcjonowania proponowanego do utworzenia Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Powodzi oraz zasad i trybu udzielania przez Fundusz wsparcia.
13. Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przywróceniem stanu infrastruktury przed wystąpieniem zdarzenia klęskowego.
14. Radę Ministrów w zakresie określenia zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego.

V. Informacje o zakresie, czasie trwania i wynikach konsultacji

Z uzasadnienia projektu nie wynika, że projekt został poddany konsultacjom społecznym. Jednakże, zgodnie z informacjami z Systemu Informacyjnego Sejmu, w dniu 24 września 2024 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do konsultacji (SN, PG, NRA, KRRP, UODO, RDS, KIG, PIP, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich).

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Ocena projektu ustawy jest utrudniona ponieważ niektóre przepisy są sformułowane niejasno (np. art. 4 i art. 6) lub w niewystarczający sposób (np. art. 12 ust. 3 w odniesieniu do projektowanego Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Powodzi czy w zakresie tytułów załączników do ustawy). Niemniej projekt będzie rodzić skutki finansowe dla sektora finansów publicznych. Skutki te jednakże mogą być inne niż to wskazali projektodawcy. Składając projekt w dniu 17 września br. oszacowali je bowiem w sposób wysoce uproszczony dla województwa dolnośląskiego, a powódź dotyczyła tylko części tego województwa, natomiast objęła także trzy kolejne województwa (opolskie, śląskie i lubuskie).

Zważywszy na to, że uzasadnienie projektu²⁷, jest odrębne od proponowanych przepisów, które nie zawierają odwołania tylko do województwa dolnośląskiego, należy wskazać, iż przepisy te mogą dotyczyć wszystkich województw, które ucierpiały lub mogą jeszcze ucierpieć na skutek powodzi z września 2024 r. To powoduje trudności w oszacowaniu skutków finansowych. Zauważyć także można, że na podstawie obowiązujących już przepisów prawa pomoc dla powodzian jest wypłacana²⁸. Dotyczy to m.in. pomocy na remont, odbudowę czy budowę budynku lub lokalu mieszkalnego lub budynku gospodarczego.

²⁷ W tym deklarowane skutki regulacji (DSR).

²⁸ Zob. Informacja Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów na temat powodzi we wrześniu 2024 r. w południowo-zachodniej części terytorium RP, działaniach podjętych w celu zapobieżenia jej skutkom oraz w celu ich usunięcia przedstawiana na 18. posiedzenie Sejmu w dniu 25 września 2024 r.

W DSR projektodawcy wskazali, iż:

- koszt zwolnienia z pracy będzie generować skutki dla budżetu państwa w wysokości ok. 6 mld zł (750 tys. osób x 8140 zł brutto (średnia krajowa)). Podobny koszt przewidziano dla przedsiębiorców²⁹,
- w woj. dolnośląskim jest 738 jednostek OSP³⁰. Przy założeniu, iż każda z tych jednostek weźmie udział w akcjach przeciwpowodziowych wysyłając ok. 30 osób - daje to 22 140 osób uprawnionych do świadczeń wyrównawczych za pracę przy usuwaniu skutków powodzi. Przy przyjęciu zaś, że świadczenie to może wynosić ok. połowy średniego wynagrodzenia za pracę tj. ok. 4 tys. zł daje to kwotę ok. 88,5 mln zł (4 tys. zł x 22 140 osób)³¹,
- na pomoc doraźną budżetu państwa potrzebne byłoby 11,5 mln zł dla ok. 500 tys. osób³²,
- nakłady na odbudowę i remonty oszacowano na 100 mld zł³³ (przy założeniu, że średni koszt odbudowy i remontu wyniósłby ok. 200 tys. zł na obiekt).

Ustosunkowując się do tej ostatniej pozycji generującej najwyższe koszty projektu (100 mld zł) należy wskazać, iż określone w załącznikach 1 i 2 do projektu ustawy procentowe udziały zniszczenia/uszkodzenia i limity kwot pomocy w odniesieniu do budynku/lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego uległy zmianie, tak w stosunku do obowiązujących zasad z roku 2017 (aktualizowanych też w roku 2018³⁴), jak i obecnie stosowanych w 2024 roku. Kwoty pomocy przewidziane przez projektodawcę uległy znaczącemu podwyższeniu, a obowiązujący limit >81% wynoszący dla budynku/lokalu mieszkalnego 200 000 zł, a dla budynku

²⁹ W projektowanych przepisach (art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 2 pkt 1) następuje odwołanie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 r. Wynagrodzenie to wg obwieszczenia Prezesa GUS z 19 września 2024 r. wynosiło 8 189,74 zł.

³⁰ Z informacji, jakie uzyskało BEOS w dniu 25 września 2024 r. z KGSPSP wynika, iż na dzień 31.12.2023 r. w województwie tym było 684 jednostek PSP.

³¹ Szacunek dotyczący OSP też może budzić wątpliwości, o czym piszemy szerzej w dalszej części opinii.

³² Co dawałoby by kwotę 23 zł/osobę.

³³ Co oznaczałoby wyremontowanie średnio 500 tys. obiektów. Liczba obiektów do wyremontowania wydaje się zawyżona. Wg informacji podawanych przez rząd na dzień 21 września 2024 r. zgłoszonych zostało 11 502 budynków mieszkalnych, które uległy zalaniu lub uszkodzeniu w wyniku powodzi. Firma ICEYE, specjalizująca się w monitorowaniu poziomu wód powodziowych, opublikowała raport przedstawiający rozmiar kataklizmu w Polsce i innych regionach Europy Środkowo-Wschodniej. Według najnowszych danych (z 20 września br.), skutki powodzi mogło odczuć co najmniej 20 000 budynków w południowej Polsce.

https://www.iceye.com/hubfs/_SOLUTIONS/ICEYE%20Flood%20News%20Bulletin_%20Europe%20Flood%20-%20Sept%2020%2024.pdf?hsLang=en.

³⁴ Zob. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (tekst ujednolicony, <https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klask-zywiolowych>).

gospodarczego 100 000 zł zastąpiono limitem >81% do 100% wartości odtworzeniowej³⁵ – zob. tabela 3. Gdyby przyjąć na dzień dzisiejszy, że pomoc w odbudowie budynków dotyczyłaby nie 500 tys. budynków (jak to wynikałoby z wyliczenia na podstawie danych projektodawcy), a podawanej przez ICEYE liczby ok. 20 tys. budynków to koszty te byłyby znacząco niższe i wynosiłyby zaledwie 4 mld zł. Niemniej, z uwagi na to, że powódź nie zakończyła się, a zniszczenia nie zostały w pełni oszacowane, szacunek taki nie może być uznany za pewny.³⁶

Tabela 3. Kwoty pomocy przyznawane z budżetu państwa w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń lub uszkodzeń (porównanie)

Zasady z 2017 r. stosowane przez rząd				Projekt ustawy druk 699				Zasady z 2024 r. stosowane przez rząd			
Budynki/lokalie mieszkaniowe		Budynki gospodarcze		Budynki/lokalie mieszkaniowe		Budynki gospodarcze		Budynki/lokalie mieszkaniowe		Budynki gospodarcze	
Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:	Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:	Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:	Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:	Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:	Procentowy udział zniszczenia/uszkodzenia	Kwoty pomocy do:
5-20%	20 000	5-10%	6 000	5-20%	40 000	5-10%	12 000	5-20%	30 000	5-20%	10 000
21-30%	26 000	11-20%	9 500	21-30%	46 000	11-20%	19 000	21-40%	80 000	21-40%	35 000
31-40%	33 000	21-30%	13 000	31-40%	63 000	21-30%	26 000	41-60%	130 000	41-60%	60 000
41-50%	40 000	31-40%	16 500	41-50%	80 000	31-40%	32 500	61-80%	180 000	61-80%	85 000
51-55%	50 000	41-50%	20 000	51-55%	100 000	41-50%	40 000	>81%	200 000	>81%	100 000
56-60%	60 000	51-55%	25 000	56-60%	120 000	51-55%	50 000	ŚREDNIA	124 000		58 000
61-65%	80 000	56-60%	30 000	61-65%	160 000	56-60%	60 000				
66-70%	110 000	61-65%	40 000	66-70%	220 000	61-65%	80 000				
71-75%	140 000	66-70%	55 000	71-75%	280 000	66-70%	110 000				
76-80%	170 000	71-75%	70 000	76-80%	340 000	71-75%	140 000				
>85%	200 000	76-80%	85 000	>81%	do 100% wartości odtworzeniowej*	76-80%	170 000				
ŚREDNIA	84 455	>85%	100 000	<i>przy założeniu, że w ostatnim przedziale wypłaca się średnio:</i>	751 005	>81%	do 100% wartości odtworzeniowej*				
		ŚREDNIA	39 167	ŚREDNIA**	200 000	<i>przy założeniu, że w ostatnim przedziale wypłaca się średnio:</i>	460 500				
						ŚREDNIA**	100 000				

* Tj. wartości, o której mowa w art. 151 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (uwzględniającej stopień zużycia).

** Wyliczona średnia ma charakter poglądowy. Brak informacji o wypłatach w ramach poszczególnych przedziałów, w tym w nielimitowanym przedziale >81% do 100% nie pozwala na dokładne oszacowanie możliwych skutków.

Źródło: wyliczenia własne na podstawie projektu ustawy (druk 699) i informacji ze strony MSMA

³⁵ O której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. wartości uwzględniającej stopień zużycia.

³⁶ Jak wskazuje prof. Jan Klimek, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, powódź może oznaczać nawet koniec działalności zawodowej. Większość z nich ze względu na charakter usługowy, swoje zakłady i sklepy miała umiejscowione na parterach budynków, czyli w miejscu, które najbardziej zostały dotknięte przez żywioł. Odbudowanie zakładu, na przykład piekarni i cukierni, to koszt co najmniej 500 tys. zł, a w przypadku większych zakładów nawet 2 mln zł. Jeden piec piekarniczy lub cukierniczy kosztuje 300-400 tys. złotych.

<https://www.prawo.pl/biznes/jaka-pomoc-dla-firm-ktore-ucierpialy-na-skutek-powodzi,529085.html>.

Trudne do oszacowania wydają się skutki finansowe projektowanych w art. 10 wyrównań dla strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaka OSP (będących pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy albo prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, czynnościach związanych z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego lub mających na celu jego zapobiegnięciu. Takie wyrównania miałyby stanowić różnicę między utraconym wynagrodzeniem lub zarobkiem a ekwiwalentem pieniężnym, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2024 r. wyniosło 8 038,41 zł. Oznacza to, że strażacy OSP nie mogą zarabiać więcej niż 45,93 zł za godzinę rozpoczętej akcji ratowniczej lub szkolenia i jest to maksymalna kwota, którą może ustalić gmina, natomiast minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje od 1 lipca 2024 r. wynosi 28,10 zł. Oznacza to, że strażak OSP, zależnie od gminy, zarabia za godzinę służby lub szkolenia między 28,10 zł a 45,93 zł.

Z informacji uzyskanych w dniu 25 września 2024 r. z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w działaniach ratowniczo-gaśniczych od dnia 11 września 2024 r. do dnia 24 września 2024 r. na terenie poszczególnych województw udział brało:

- w województwie dolnośląskim – 39 405 strażaków OSP,
- w województwie opolskim – 11 888 strażaków OSP,
- w województwie śląskim – 34 201 strażaków OSP.

Dynamiczna sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej części terytorium Polski uniemożliwia oszacowanie skali zaangażowania strażaków OSP oraz czasu trwania działań ratowniczych i czynności związanych z usuwaniem skutków powodzi lub mających na celu jej zapobiegnięciu na zagrożonych terenach.

Państwowa Straż Pożarna zwróciła uwagę na możliwe wątpliwości interpretacyjne wobec zakresu stosowania projektowanego w art. 10 przepisu wskazując, iż *zgodnie z art. 15 ustawy o OSP, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej (szkoleniu lub ćwiczeniu) otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o OSP za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. 1 strażacy ratownicy OSP zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przewidziane w odrębnych*

przepisach. Ekwiwalent przysługuje niezależnie od wynagrodzenia, a wysokość ekwiwalentu jest każdorazowo ustalana przez radę gminy. Każda gmina, ustalając wysokość ekwiwalentu, ocenia własne możliwości finansowe w granicach normy wynikającej art. 15 ust. 2 i art. 15a ustawy o OSP. Ekwiwalent, o którym mowa w art. 15 ustawy o OSP nie jest równoważnikiem utraconego wynagrodzenia. W art. 15 ustawy o OSP przewidziano katalog zamknięty zdarzeń, za które przysługuje ekwiwalent. Ustawa o OSP ani projektowana ustawa w art. 10 nie definiuje pojęcia: „czynności związane z usuwaniem skutków zdarzenia klęskowego lub mające na celu jego zapobiegnięciu”, na tym tle mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne.

Podsumowując można uznać, iż skutki projektu nie mogą być do końca ocenione. Ponadto można dodać, iż w dniu 24 września Premier rządu poinformował, iż skala pomocy w trakcie powodzi oraz plan odbudowy w tej chwili ma wynosić do 23 mld zł³⁷. Wielkość ta stanowiłaby 0,6 proc. PKB i 2,7 proc. wydatków z budżetu. Dla przypomnienia powódź z lipca 1997 r. kosztowała Polskę 12 mld zł w cenach z 1997 r. Po uwzględnieniu inflacji to równowartość obecnych ok. 34,5 mld zł. Wówczas było to 2,7 proc. PKB kraju i 9,5 proc. rocznych wydatków z budżetu. Powódź z 2010 r. spowodowała straty wyliczone na 12,5 mld zł, co po nałożeniu inflacji przekłada się na równowartość obecnych ok. 20,5 mld zł. Wtedy było to 0,9 proc. PKB i 4,2 proc. wydatków z budżetu³⁸.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Wskazanie wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe jest trudne w dynamicznej sytuacji powodziowej. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że wskazane przez projektodawców rozwiązania przyniosą korzystne skutki społeczne, aczkolwiek będą one odsunięte w czasie i uzależnione także od odtworzenia i wzmocnienia krytycznej infrastruktury przeciwpowodziowej. Projekt może przynieść korzystne skutki gospodarcze związane z remontami i obudową budynków/lokalii mieszkalnych i budynków gospodarczych. Skutki te zależą będą od ilości środków, jakie realnie mogą być przekazane na te cele przez poszkodowanych powodzią, przez budżet państwa i budżety samorządowe i inne instytucje, a także od możliwości przerobowych

³⁷ <https://businessinsider.com.pl/gospodarka/tyle-panstwo-moze-wydac-na-odbudowe-po-powodzi-premier-podal-kwote/9dnz2p5>

³⁸ https://businessinsider.com.pl/gospodarka/tyle-kosztowaly-polske-powodzie-w-przeszlosci-splywaja-pierwsze-szacunki-strat-po-zw67ch3_

firm budowlanych, dostępności i cen materiałów oraz usług budowlanych. W przypadku wzrostu cen zakres wykonywanych robót może ulec ograniczeniu lub wydłużeniu w czasie³⁹.

W ocenie skutków nie należy zapominać, o korzyściach, jakie mogłyby nastąpić, gdyby przy odbudowie wzięto pod uwagę przepisy unijne ukierunkowane na ochronę klimatu i ograniczenie szkodliwych emisji (w tym dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków⁴⁰, zgodnie z którą Państwa członkowskie zapewniają, aby nowe budynki były budynkami bezemisyjnymi od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku nowych budynków będących własnością instytucji publicznych; oraz od dnia 1 stycznia 2030 r. – w przypadku wszystkich nowych budynków) zwłaszcza w kontekście ETS2, który ma funkcjonować już w 2027 roku⁴¹.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Wejście w życie projektowanych rozwiązań będzie się wiązało z określeniem przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Powodzi oraz zasad i trybu udzielania wsparcia oraz określeniem przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, zasad rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, zakresu, sposobu i terminu przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

IX. Wpływ na rynek pracy

Projekt może wywrzeć pośredni pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez wsparcie przedsiębiorców w miejscowościach dotkniętych powodzią, co powinno służyć także ochronie miejsc pracy. Wynikać to będzie m.in. ze zwiększenia portfela zamówień firm budowlanych, będących często mikro- lub małymi przedsiębiorstwami. Pozytywny wpływ będzie miał miejsce głównie na obszarach dotkniętych skutkami powodzi z września 2024 r.

³⁹ Zob. też: Odbudowa po powodzi doda animuszu gospodarce. Taka może być skala (businessinsider.com.pl).

⁴⁰ Opublikowany w Dz. Urz. UE w dniu 8.5.2024 r.

⁴¹ Ujednolicony tekst dyrektywy: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230301>.

Warto też dodać, iż Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszenia przepisów UE wobec 26 państw członkowskich, w tym Polski, w związku z brakiem pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów znolizowanej dyrektywy w sprawie systemu handlu emisjami w UE (tzw. ETS 2).

X. Wpływ na pozostałe obszary

Przyjęcie projektu może rodzić niespójność z obowiązującymi przepisami na podstawie których udzielane jest obecnie wsparcie finansowe dla poszkodowanych przez powódź (dotyczy to także wypłaty zasiłków przyznawanych w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym oraz w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych)⁴².

Jeśli chodzi o podstawy obecnie udzielanej pomocy to wskazać w szczególności należy:

- A) ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi⁴³ i wydanego na jej podstawie (art. 1 ust. 2) rozporządzenia⁴⁴
- B) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁵,
- C) ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej⁴⁶ i wydanych na jej podstawie (art. 5 ust. 1 i 2) rozporządzeń RM w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na określonych obszarach⁴⁷,
- D) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴⁸ (np. art. 140) dotyczący rezerw celowych i rezerwy ogólnej),
- E) ustawę budżetową na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.⁴⁹ w odniesieniu do przyjętej w niej m.in. rezerwy celowej w poz. 4 - *Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 889 986 tys. zł na realizację „Projektu*

⁴² <https://www.gov.pl/web/premier/rzadowa-pomoc-dla-powodzian-praktyczne-informacje>
<https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-po-powodzi>

Zob. Zasady: *Udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 - Budżety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerw celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.* Zob. <https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klask-zywiolowych>.

⁴³ Dz.U. z 2024r. poz. 654.

⁴⁴ Zob. Rozporządzenie RM z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1371). Rozporządzenie określa, które przepisy ustawy i do jakiego czasu stosuje się na terenie gmin poszkodowanych powodzią 2024 r. (dotyczy to rozwiązań określonych w art. 5, art. 7–12, art. 14–24, art. 27–31, art. 33–36, art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi).

⁴⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.

⁴⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 1897.

⁴⁷ Zob. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego (Dz. U. poz. 1395).

⁴⁸ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

⁴⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 122.

ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, w której zaplanowano kwotę 1 100 891 tys. zł, a także środków w budżetach wojewodów ujętych *dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gdzie zaplanowano kwotę 20 000 tys. zł*⁵⁰.

F) ordynację podatkową⁵¹ w odniesieniu do art. 50 i wydane na jego podstawie rozporządzenie⁵², ustawę o podatku od towarów i usług w odniesieniu do art. 146j ust. 1 i wydane na jej podstawie rozporządzenie⁵³.

G) ustawę której mowa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁵⁴ w zakresie m.in. art. 151 ust. 2 dotyczącym wartości odtworzeniowej nieruchomości.

Przyjęcie projektu może rodzić skutki nie tylko prawne (np. potrzebę zmiany niektórych ustaw czy wydania rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, o których mowa w art. 12 ust. 4 i w art. 13 ust. 3 projektu⁵⁵), ale i administracyjne (np. konieczność wypełniania formularzy określonych w załącznikach 3-5 zawartych w uzasadnieniu projektu ustawy).

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Ustawa będąca przedmiotem projektu wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

⁵⁰ Dodać do tego można środki z rezerwy celowej w poz. 48 - *Rezerwa na finansowanie działań Prezesa Rady Ministrów w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać*, gdzie zaplanowano 150 000 tys. zł.

⁵¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 879.

⁵² Zob. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. (Dz. U. poz. 1390).

⁵³ Rozporządzenie z dnia 23 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1399).

⁵⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.

⁵⁵ Tj. rozporządzenia określającego szczegółowe zasady funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Powodzi oraz zasady i tryb udzielania wsparcia, a także rozporządzenie określającego sposób oraz zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

W przypadku przedmiotowego projektu nie przewidziano ewaluacji.

Autorzy:

(pkt I, II, V, VIII, XI, XII)
dr hab. Magdalena Szczepańska
ekspert ds. legislacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

(pkt IV, VI, VII, IX, X)
dr Zofia Szpringer
specjalista ds. finansów publicznych
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

dr Olga Olkowska
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

(pkt III)
dr Danuta Adamiec, Daniela Kupis
specjaliści w Wydziale Oceny Skutków Regulacji
w Biurze Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Piotr Chybalski